

Sachverhalt und Auftragsnotiz

Kurzlage

Die Erbgemeinschaft von Lützwitz besitzt das frühere Mühlenflurstück an der alten Wusterhagener Chaussee. Der Bachlauf wurde nach alten Plänen mehrfach verlegt. In der Familienakte liegen ein schlecht gescannter Auszug aus einem preußischen Druck, eine spätere Transkription, ein handschriftlicher Vermerk des Urgroßvaters aus dem Jahr 1912 und ein moderner Grundbuchauszug. Die Mandantin will wissen, ob aus dem historischen Material heute noch etwas für einen Entschädigungs- oder Nachbarrechtsanspruch folgt.

Personen und Stellen

- Clara von Lützwitz, Mandantin, Miteigentümerin des Mühlenflurstücks.
- Stadt Wusterhagen, heute Unterhaltungspflichtige für den Grabenabschnitt.
- Landesbetrieb Straßenwesen Nordmark, zuständig für die alte Chaussee und die neue Regenwasserführung.
- Nachbarfamilie Bentheim, Eigentümer der tieferliegenden Wiese.
- Heimatarchiv Wusterhagen, besitzt ein Foto des Mühlendamms von 1898.

Konflikt

Nach Starkregen im Februar 2026 staute sich Wasser an der alten Chaussee. Die Mandantin meint, die Ursache liege in einem Durchlass, der bereits in den 1890er Jahren wegen Chausseearbeiten verändert worden sei. Der Landkreis verweist auf heutiges Wasserrecht und lehnt eine Entschädigung ab. Der Großvater hatte in einem alten Vermerk notiert, das Landrecht kenne eine Art Ausgleich, wenn einzelne Eigentümer für das gemeine Wohl ein Sonderopfer tragen müssten.

Bearbeitungsauftrag

1. Sind die vorgelegten PrALR-Auszüge überhaupt zuverlässig lesbar?
2. Handelt es sich bei den beiden PDFs um denselben Text oder unterschiedliche Druck-/Ausgabestände?
3. Gibt es eine heutige Anspruchsbrücke über Aufopferung, enteignenden Eingriff, Wasserrecht oder Nachbarrecht?
4. Welche Rückfragen braucht man, bevor irgendetwas gegenüber der Behörde behauptet wird?

Erste Arbeitshypothese

Das PrALR ist hier wahrscheinlich nicht als unmittelbar geltendes Recht zu behandeln. Es kann aber als historische Quelle für Aufopferungsgedanken, Nachbarrechtslinien und alte wasser-/polizeirechtliche Ordnung relevant sein. Alles steht und fällt mit Ort, Jahr, konkreter Normstelle, heutiger Fortgeltung und aktueller Rechtsprechung.

Textzeugen und Editionsvergleich

Ausgangspunkt

In der Akte liegen zwei historische PDF-Fassungen, die aus unterschiedlichen bibliographischen Kontexten stammen. Sie dürfen nicht blind zusammengezogen werden. Schon ein anderer Druck, eine spätere Ausgabe, abweichende Bandzählung oder OCR-Fassung kann für Zitat, Paragraphenfolge und Seitenlogik relevant sein.

Zu prüfen

Punkt	Arbeitsfrage	Risiko
Titelblatt	Heißt es Allgemeines Landrecht oder Allgemeines Gesetzbuch?	Verwechslung 1792/1794
Jahr	1794, spätere Ausgabe oder moderner Reprint?	falscher Textstand
Band	Band 1 oder 2, Teil/Titel vollständig?	falsche Fundstelle
Schrift	Fraktur, Antiqua, OCR-Text?	Lesefehler, lange-s-Fehler
Fundstelle	Einleitung, Teil I, Teil II, Titel?	Scheinfundstelle
Digitalisat	Archive/staatsbibliothekarischer Scan/OCR?	unterschiedliche Seitennavigation

Arbeitsregel

Bei jeder Aussage zum PrALR soll in der Arbeitsfassung stehen:

- verwendeter Textzeuge,
- Jahr und Band,
- Systemstelle,
- Sicherheit der Lesart,
- ob eine zweite Quelle gegengeprüft wurde.

Beispiel für vorsichtige Formulierung

Nicht: "Das PrALR sagt eindeutig..."

Sondern: "Nach dem derzeit vorliegenden OCR-Auszug, der am Scan noch gegenzuprüfen ist, dürfte die einschlägige Stelle in der Einleitung bzw. im nachbarrechtlichen Umfeld zu suchen sein. Für eine heutige Anwendung muss zunächst geklärt werden, ob die Norm am Grundstücksort überhaupt fortgilt oder nur dogmengeschichtlich herangezogen wird."

Entwurf nächster Schritt

Rückfragen an die Mandantin

1. Bitte senden Sie den vollständigen Behördenbescheid oder das letzte Schreiben des Landkreises mit Datum und Rechtsbehelfsbelehrung.
2. Bitte bestätigen Sie, welche PDF-Datei aus welcher Quelle stammt und ob es noch ein Foto des Titelblatts gibt.
3. Bitte senden Sie den aktuellen Grundbuchauszug, die Flurkarte und den alten Familienvermerk als einzelne Dateien.
4. Bitte keine Behauptung gegenüber der Behörde aufstellen, das PrALR gelte heute unmittelbar, bevor Ort, Landesrecht und Rechtsprechung geprüft sind.

Vorläufige Mandantenantwort

Das historische Landrecht kann für die Argumentation interessant sein, vor allem wegen des Aufopferungsgedankens und möglicher alter Nachbarrechtslinien. Für ein heutiges Vorgehen müssen wir aber sauber trennen: heutige Anspruchsgrundlage, historische Herleitung, tatsächliche Ursache des Wasserstaus und Beweisbarkeit. Die beiden PrALR-PDFs werden wir als getrennte Textzeugen behandeln und nicht vermischen.

Arbeitsplan

- Digitalisate: Titelblatt, Jahr, Band und Fundstellen sichern.
- Heute: Wasserrecht, Staatshaftung, Nachbarrecht und Rechtsweg prüfen.
- Tatsachen: Durchlass, alte Bauakte, Starkregen, Unterhaltungspflicht und Kausalität klären.
- Output: Kurzvermerk an Mandantin und ggf. behördliches Akteneinsichtsschreiben.

Von	Clara von Luetzow <clara.luetzow@example.invalid>
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Wed, 03 Jun 2026 22:32:54 +0200
Betreff	Wusterhagen: alter Muehlenstau, Landrecht-Auszug und aktueller Wasserschaden

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei bzw. im Datenraum liegen zwei alte PDF-Dateien zum preussischen Landrecht. Mir ist aufgefallen, dass die Dateien nicht gleich aussehen und wohl auch aus unterschiedlichen Jahren oder Sammlungen stammen. Bitte verwenden Sie das nicht einfach durcheinander.

Der aktuelle Anlass ist der Wasserschaden am alten Muehlenflurstueck. Der Landkreis meint, das sei heutiges Wasserrecht und damit erledigt. In unseren Familienpapieren steht aber, dass frueher wegen der Chaussee und dem Durchlass eine Entschaedigung im Raum stand.

Koennen Sie bitte pruefen, ob das alte Landrecht heute noch irgendeine Rolle spielen kann oder ob es nur eine historische Erklaerung ist? Mir ist wichtig, dass wir der Behoerde nichts Falsches schreiben.

Mit freundlichen Gruessen

Clara von Luetzow

Datei: 03-fundstellen-und-prueffragen.csv

Quelle/Prüfpunkt	Stand	Risiko	Nächster Schritt
PDF Staatsbibliothek PPN646281704	Scan groß, OCR nur punktuell geprüft	anderes Jahr/anderer Druck möglich	Titelblatt und Bandzählung prüfen
PDF Archive 11750101bsb	OCR-Text vorhanden, 1794-Metadaten	OCR-Frakturfehler und Seitenversatz	Scan gegen OCR lesen
Einleitung §§ 74/75 PrALR	als Aufopferungsanker denkbar	heutige Anspruchsgrundlage nicht automatisch	heutige Staatshaftungsdogmatik recherchieren
Nachbarrecht/Wasserlauf	in Akte nur vermutet	lokale Fortgeltung unsicher	Landesrecht + Rechtsprechung prüfen
Grundbuch/Flurkarte	modern vorhanden	historische Dienstbarkeit unklar	Grundbuch Abt. II und Archivplan abgleichen
Behördenbescheid 2026	liegt noch nicht vollständig vor	Frist und Rechtsweg unklar	Bescheid/Schreiben vollständig anfordern

Tabellenblatt: PrALR Dashboard

Bereich	Status	Ampel	Notiz
Textzeuge PPN646281704	vorhanden	gelb	Scan groß, Jahr/Fundstelle prüfen
Textzeuge 11750101bsb	vorhanden	gelb	OCR hilfreich, aber Frakturfehler möglich
Einleitung §§ 74/75	Prüfansatz	gelb	Aufopferung nur mit heutiger Dogmatik
Nachbarrecht/Wasserlauf	offen	rot	Fortgeltung und Landesrecht ungeklärt
Behördenverfahren 2026	offen	rot	Bescheid und Fristen fehlen
Mandantenkommunikation	laufend	grün	Rückfragen vorbereitet

Arbeitsvermerk PrALR - Wusterhagen

Bearbeitungsstand: vorläufiger Quellen- und Geltungsvermerk. Keine abschließende Rechtsanwendung ohne Scan-Gegenprobe und aktuelles Landesrecht.

1. Kernproblem

Die Akte verbindet eine historische PrALR-Frage mit einem heutigen Wasser-/Nachbarrechts- und Entschädigungsproblem. Der historische Text darf nicht als unmittelbare Anspruchsgrundlage behauptet werden, solange Geltung, Ort, Zeit und heutige Fortwirkung ungeklärt sind.

2. Textzeugen

Zwei PDFs stammen aus unterschiedlichen bibliographischen Kontexten. Beide sind als Textzeugen zu behandeln. OCR-Lesarten sind nur Arbeitshilfen; entscheidend bleibt der Scan.

3. Prüfprogramm

Titelblatt und Jahr prüfen

Band, Teil, Titel und Paragraph erfassen

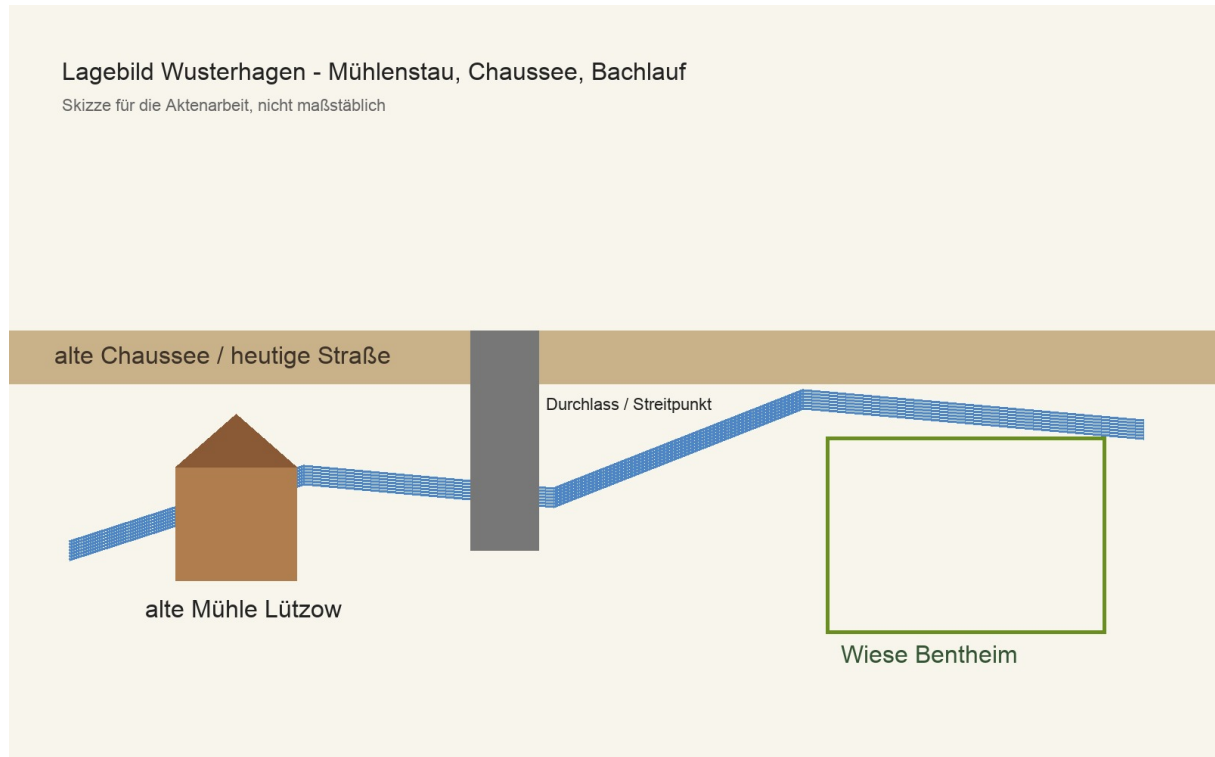
Ort und historische Rechtslandschaft klären

heutiges Wasser-, Nachbar- und Staatshaftungsrecht prüfen

PrALR nur mit sauberer Funktion verwenden

4. Erste Bewertung

Der Aufopferungsgedanke kann dogmengeschichtlich relevant sein. Für ein Schreiben an die Behörde sollte aber vorrangig mit heutigem Recht gearbeitet werden. Das PrALR kann die historische Linie erklären, nicht die moderne Prüfung ersetzen.



Datei

PDF-Anhang: 08-quellenmemo-aufopferung.pdf

Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Chaussee und Aufopferung

Quellenmemo PrALR, Textzeugen und heutige Anschlussprüfung

Diese Akte beginnt mit der Sache selbst: Mühlenflurstück, Chausseedurchlass, Wasserstau und die Frage, ob ein historischer PrALR-Hinweis heute noch juristisch trägt.

Prüffeld	Befund	Risiko
Textzeuge	zwei unterschiedliche PDF-/Digitalisatkontexte	nicht blind gleichsetzen
OCR	hilfreich für Suche	Scan-Gegenprobe nötig
Aufopferung	dogmengeschichtlich relevant	heutige Anspruchsgrundlage prüfen
Nachbarrecht	mögliche Altrechtsfortwirkung	Ort/Landesrecht/Rechtsprechung offen

1. Ausgangsfrage

Kann ein altes Landrechtsmotiv den heutigen Streit um Wasserstau und Entschädigung tragen? Vorläufig nur als Prüfspur.

2. Textzeugenregel

Die beiden PDFs werden als unterschiedliche Textzeugen behandelt. Zitiert wird erst nach Abgleich von Titelblatt, Jahr, Band, Teil, Titel und Paragraph.

3. Heutige Brücke

Aufopferung, enteignender oder enteignungsgleicher Eingriff, Wasserrecht und Nachbarrecht sind getrennte Prüfungspfade.

4. Nächste Schritte

Bescheid vollständig anfordern, Grundstücksort und Altrechtslage klären, Scanstellen gegen OCR lesen, heutige Rechtsprechung live prüfen.